

Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») определяет юридические взаимоотношения между компанией ООО "Белая Доска" (далее - «Администратор») и любым дееспособным лицом, использующим принадлежащие Администратору сайт <https://microboard.ru/> (далее – «Пользователь»).

Прохождение процедуры активации Приложения и дальнейшее его использование, а также использование Сайта означает полное и безоговорочное принятие условий Соглашения. В случае непринятия условий Пользователь обязан прекратить использование Сайта.

Сайт – принадлежащая Администратору совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу <https://microboard.ru/>.

Пользователь – любой посетитель веб-сайта <https://microboard.ru/>.

Личный кабинет – раздел Сайта, где хранятся его личные данные.

Регистрация – прохождение процедуры активации Приложения, путем внесения необходимых данных в специальные формы, размещенные в Приложении.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Термины и определения

1.1 Администратор предоставляет Пользователю на условиях Лицензии право на использование его сервисами, в полном соответствии с настоящим Соглашением.

1.2 Администратор предоставляет доступ Пользователю ко всем оказываемым услугам, содержащимся на Сайте, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.3 Условия Соглашения являются публичной офертой в соответствии с частью 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.1 Использование Сайта является безоговорочным акцептом публичной оферты и подтверждением согласия Пользователя с условиями Соглашения.

2.2 Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента перехода на страницу Сайта и действует в течение неопределённого срока.

2.3 Действующая редакция Соглашения является открытым документом, публикуется в сети Интернет и доступна любому Пользователю на сайте

Администратора <https://microboard.ru/> .

Администратор вправе вносить изменения и/или дополнения в Соглашение. При внесении изменений в Соглашение Администратор публикует новую действующую редакцию Соглашения, и дата публикации является датой вступления в силу новой редакции Соглашения.

2.4 Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать актуальность Соглашения, содержание которого может меняться/дополняться. Риск несвоевременного ознакомления Пользователя с условиями Соглашения лежит на Пользователе.

Продолжение использования Приложения после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

2.5 Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администратору, связанные с содержанием и функционированием Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц, требований законодательства Российской Федерации, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на адрес электронной почты: rd@microboard.ru.

2.6 Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свою правоспособность и свою дееспособность, подтверждает достоверность своих данных и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.

2.7 Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на получение по указанным при регистрации адресу электронной почты и/или номеру телефона рекламных, информационных сообщений от Администратора, а также

информации о функционировании Приложения, Сайта и их сервисов.

2.8 Использование Приложения допустимо лицами, достигшими возраста 18 лет. Проходя процедуру регистрации, Пользователь гарантирует, что ему исполнилось 18 лет.

Пользователи, не достигшие восемнадцатилетнего возраста могут использовать Сайт только с согласия родителей или официального опекуна с условиями данного Пользовательского соглашения.

2.9 Администратор не оказывает Пользователям никаких образовательных услуг и не несет ответственности за качество оказанных услуг подобного рода, полученных Пользователем в рамках использования Приложения и/или Сайта.

1. Предмет соглашения

3.1 Для использования Сайта Пользователю необходимо зарегистрироваться, заполнив необходимую форму на Сайте.

3.2 Регистрация и дальнейшее использование Сайта возможны с помощью различных сторонних онлайн-сервисов, таких как социальные сети, например Facebook или Вконтакте (далее – «Социальные сети»). Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо пройти аутентификацию, зарегистрироваться или войти в Социальные сети на веб-сайтах соответствующих поставщиков. Предоставленная в рамках такой процедуры персональная информация о Пользователе будет использоваться, храниться и раскрываться в соответствии с размещенной Администратором Политикой конфиденциальности (<https://microboard.ru/>). Администратор не несет никакой ответственности за методы обеспечения конфиденциальности или другие действия сторонних веб-сайтов или сервисов, а также за ущерб или убытки, возникшие в связи с использованием Социальных сетей.

3.3 После регистрации Пользователь получает доступ в Личный кабинет. Все действия, совершаемые в Личном кабинете, считаются совершенными Пользователем лично.

3.4 Регистрируясь на Сайте, Пользователь обязуется предоставить Администратору точную и полную информацию, и своевременно обновлять ее.

3.5 Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации, содержащейся в его Личном кабинете, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя в Личном кабинете. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администратора о несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности.

3.6 В случае передачи Пользователем своего логина и/или пароля третьему лицу, Пользователь несет ответственность за несанкционированные действия третьего лица, как за свои собственные.

3.7 Администратор не несет ответственность за убытки, вызванные несанкционированным использованием личных данных Пользователя, размещенных в его Личном кабинете.

2. Общие положения

3. Условия использования

4.1 Отдельные функции и сервисы, размещенные на Сайте, могут быть доступны для использования только после внесения платы (далее – Платные услуги). Использование Платных услуг осуществляется по усмотрению Пользователя в соответствии с установленной Администратором ценой (тарифом).

4.2 Администратор вправе по своему усмотрению изменить цены (тарифы) на Платные услуги в любое время. Сообщение об изменениях может быть отправлено Пользователю по электронной почте или же размещено в соответствующем разделе Сайта.

4.3 Платные услуги предоставляются по подписке. Для активации подписки необходимо оплатить один из тарифов на месяц или на год и согласиться на автопродление тарифа. Средства с банковской карты Пользователя будут списываться автоматически ежемесячно или ежегодно в зависимости от выбранного формата оплаты.

4.4 Для отмены подписки (автопродления тарифа) Пользователю необходимо изменить тариф на Базовый. Автопродление тарифа будет отключено и переход на Базовый тариф будет осуществлён автоматически по окончании оплаченного периода.

5.1 Согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения рассматривается Администратором как данное Пользователем (субъектом персональных данных)

конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку своих персональных данных, в том числе аутентификационных и содержащихся в файлах cookies.

5.2 Администратор добросовестно полагает, что процедура регистрации производится непосредственно самим Пользователем или его законным представителем.

Администратор не принимает на себя никаких обязательств по проверке данных, указанных Пользователем.

5.3 Поскольку Администратор не проводит процедуру идентификации личности, то он не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный другим Пользователям или третьим лицам в результате указания недостоверной информации.

5.4 Правила обработки персональных данных установлены настоящим Соглашением, а также Политикой конфиденциальности, размещенной Администратором по адресу <https://microboard.ru/>.

5.5 Администратор не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональных данных Пользователей, произошедшее из-за:

- 1) технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях, находящихся вне контроля Администратора;
- 2) перебоев в работе Сайта, в том числе связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта не по назначению третьими лицами.

4. Порядок использования отдельных функций и сервисов

6.1 Изменять правила пользования Сайтом. Изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте.

6.2 В любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) их цен.

6.3 Раскрывать информацию о Пользователе в соответствии с действующего законодательства РФ.

6.4 Без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил Соглашение, а также в случае прекращения действия работы Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.

6.5 Не рассматривать обращения Пользователя: не содержащие информацию и/или документы, необходимые для рассмотрения обращения; содержащие ложную информацию и/или документы, не обладающими признаками достоверности; в отношении вопросов, по которым ранее был направлен ответ Пользователю (повторные обращения); содержащие оскорбления, угрозы или обращения, изложенные в резкой негативной форме; направленные с нарушением иных условий и порядка рассмотрения обращений.

6.6 В одностороннем порядке аннулировать данные Личного кабинета Пользователя, если он не использовался более 36 календарных месяцев подряд, без уведомления Пользователя.

6.7 Получать доступ к Личному кабинету Пользователя для мониторинга работы Сайта.

6.8 Проводить профилактические работы, влекущие приостановление работы Сайта.

5. Обработка персональных данных

6. Права Администратора

8.1 Исключительное право на Сайт принадлежит Администратору.

8.2 Сайт и размещенные в них материалы являются интеллектуальной собственностью Администратора и подлежат охране в соответствии с действующим законодательством об авторском праве.

8.3 Администратор безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Сайтом в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

8.4 Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Сайта и, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Сайте, создавать производные произведения с использованием Сайта, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Сайта без письменного согласия Администратора.

9.1 Пользователь согласен с тем, что Администратор не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым

содержанием Приложения и/или Сайта.

9.2 Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администратор не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с размещением и демонстрацией такой рекламы.

9.3 Администратор не гарантирует, что Сайт соответствуют/будут соответствовать требованиям Пользователя; что сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, что качество какой-либо услуги, полученной с использованием сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.

9.4 Администратор не несет ответственности за нарушение Пользователем Пользовательского соглашения и оставляет за собой право по своему усмотрению удалить Личный кабинет Пользователя, приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому из разделов или сервисов Сайта, если такой Пользователь по субъективному мнению Администратора нарушает условия Пользовательского соглашения или представляет угрозу для Сайта, Пользователей или третьих лиц.

9.5 Администратор не несет ответственности за:

- 1) задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах;
- 2) действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, сбои связанные с их работой;
- 3) надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не исполняет обязательства по обеспечению пользователей такими средствами.

8. Интеллектуальная собственность

10.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, разрешаются ими путем переговоров.

10.2 При недостижении Сторонами соглашения, споры и разногласия подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 30 дней.

10.3 В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке или неполучении письменного ответа в течение 30 календарных дней со дня получения претензии – любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав. Стороны договорились о применении правил договорной подсудности – обращение в суд по месту нахождения Администратора.

10.4 Применимым правом является право Российской Федерации.

9. Заверения, гарантии и ответственность сторон

10. Разрешение споров

11.1 Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Администратором и определяет порядок использования Сайтом и сервисами, а также заменяет собой любые предыдущие соглашения между Сторонами.

11.2 Администратор не принимает от Пользователей предложений относительно изменения условий Соглашения.

11.3 Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4 Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.

Дата размещения: 27 августа 2024 года